DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Publicado na Edição de 1 de julho de 2026 | Caderno Executivo | Seção Atos Normativos

DELIBERAÇÃO

DECISÃO DE DIRETORIA Nº 033/2026/C, DE 17 DE ABRIL DE 2026.

Dispõe sobre a compatibilização da Deliberação Normativa CONSEMA nº 001/2024com as Leis Estaduais de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRMs)aplicáveis ao licenciamento municipalizado.

CETESB
Governo do Estado de São Paulo
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Presidência

Nº Processo: 385.00000960/2026-59

Referente ao Relatório à Diretoria nº 003/2026/A, de 07/04/2026.

Relator: Paulo Guilherme Rigonatti

DECISÃO DE DIRETORIA Nº 033/2026/C, DE 17 DE ABRIL DE 2026.

Dispõe sobre a compatibilização da Deliberação Normativa CONSEMA nº 001/2024 com as Leis Estaduais de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRMs) aplicáveis ao licenciamento municipalizado.

A **Diretoria Colegiada da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo,** no uso de suas atribuições estatutárias e regulamentares, e considerando o contido no Relatório à Diretoria nº 003/2026/C (0106235374), que acolhe, DECIDE:

Artigo 1º - Aprovar o documento intitulado *"Compatibilização da Deliberação Normativa CONSEMA nº 001/2024 com as Leis Estaduais de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRMs) aplicáveis ao licenciamento municipalizado"*, nos termos do **ANEXO ÚNICO** que integra esta Decisão de Diretoria**.**

Artigo 2º - Esta Decisão de Diretoria entra em vigor nesta data.

Divulgue-se a todos os empregados da Companhia.

Diretoria Colegiada da CETESB, em 17 de abril de 2026.

THOMAZ MIAZAKI DE TOLEDO
Diretor-Presidente

MAYLA MATSUZAKI FUKUSHIMA
Diretora de Gestão Corporativa e Sustentabilidade, em exercício

PAULO GUILHERME RIGONATTI
Diretor de Controle e Licenciamento Ambiental

MARIA HELENA R. B. MARTINS
Diretora de Qualidade Ambiental

MAYLA MATSUZAKI FUKUSHIMA
Diretora de Avaliação de Impacto Ambiental

ANEXO ÚNICO
(a que se refere o artigo 1º da Decisão de Diretoria nº 033/2026/C, de 17/04/2026)

Compatibilização da Deliberação Normativa CONSEMA nº 001/2024 com as Leis Estaduais de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRMs) aplicáveis ao licenciamento municipalizado

1. Para efeito desta Decisão de Diretoria, foram adotadas as seguintes definições:

I. **APRM:** Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRM) definidas por leis especificas criadas a partir da edição da Lei Estadual nº 9.866/1997 (1);

II. **Licenciamento municipalizado:** Licenciamento ambiental realizado por municípios, ou consórcio público de municípios, de empreendimentos e atividades executados em seu território que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida na Deliberação Normativa CONSEMA nº 001/24 (2);

III. **Município habilitado:** Município, ou consórcio público de municípios, declarado habilitado a realizar o licenciamento municipal, nos termos da Deliberação Normativa CONSEMA nº 001/24;

IV. **Município habilitado para o licenciamento em APRM:** Município, ou consórcio público de municípios, declarado habilitado a realizar o licenciamento municipal, nos termos da Deliberação Normativa CONSEMA nº 001/24 e devidamente compatibilizado com a legislação de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRM) incidente em seu território;

V. **Compatibilização com a legislação de Proteção e Recuperação dos Mananciais**: Ato de verificar, através de uma análise técnica comparativa, que os planos diretores e as leis municipais de uso e ocupação do solo estão em conformidade com as diretrizes, parâmetros urbanísticos e normas ambientais de interesse regional para proteção e recuperação dos mananciais, nos termos da Resolução SMA nº 142/2018 (3);

VI. **Município Compatibilizado –** Município que possui seu plano diretor e demais legislações municipais devidamente compatibilizado com a legislação de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRM) incidente em seu território, atestado por Deliberação aprovada pelos Comitês das Bacias Hidrográficas (CBH).

2. Nas APRMs, para efeito do licenciamento municipalizado, os municípios ou consórcio público de municípios devidamente habilitados e compatibilizados, poderão promover o licenciamento dos seguintes usos, empreendimentos, atividades e intervenções, inclusive as obras de movimentação de terra necessárias a implantação do empreendimento ou obra a ser licenciada:

2.1. **Intervenções em Áreas de Preservação Permanentes (APPs) definidas como Áreas de Restrição à Ocupação (ARO) -** intervenções em:

I) áreas de preservação permanente desprovidas de vegetação nativa;
II) supressão de vegetação pioneira ou exótica;
III) supressão de fragmento de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica e de árvores nativas isoladas; nas hipóteses em que a supressão ou a intervenção sejam admitidas pela legislação ambiental.

A tipologia da vegetação que poderá ser autorizada pelo município dependerá do nível de impacto ambiental local que o município estiver habilitado a licenciar;

As intervenções em APPs definidas como ARO que poderão ser autorizadas pelo município são aquelas admitidas nas leis específicas de APRM.

2.2. **Obras ou empreendimentos de porte significativo definidos nas Leis das APRM's** Os empreendimentos ou obras definidas como de porte significativo pelas leis específicas de proteção e recuperação dos mananciais, desde que se enquadrem no estabelecido no Anexo I da Deliberação Normativa CONSEMA nº 001/2024, e nos limites estabelecidos para a competência do município definidos pelo seu nível de impacto local;

2.3. **Atividades de comércio e serviços potencialmente poluidoras definidos nas Leis das APRMs**

I) garagens de ônibus e transportadoras;
II) atividades de atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências (código CNAE 8610-1/02);
III) laboratórios de análises clínicas;
IV) pesqueiros e pesque pague;
V) oficinas de manutenção mecânica, funilaria e pintura de veículos;
VI) outras atividades que não são objeto de licenciamento ordinário (LP, LI e LO) por parte da CETESB e que necessitam de Alvará para intervenção nas APRMs;

2.4. **Empreendimentos de saneamento ambiental**

I) implantação, extensão ou manutenção de redes de abastecimento de água (exceto Estações de Tratamento de Água);
II) implantação, extensão e manutenção de sistemas de esgotamento sanitário, exceto Estações Elevatórias de Esgoto, Estações de Tratamento de Esgoto e Coletores Troncos e Interceptores de Esgoto com diâmetro superior a 1 metro;
III) implantação de sistemas particulares unifamiliares ou multifamiliares de esgotamento sanitário
IV) implantação, ampliação e manutenção de redes de drenagem de águas pluviais;

2.5. **Empreendimentos de infraestrutura urbana ou rural**

I) implantação, extensão ou manutenção de redes de energia elétrica;
II) pavimentação de vias oficiais em áreas urbanizadas;
III) obras de melhoria de vias rurais existentes, desde que não contemplem a abertura de novas vias, ampliação, prolongamento e alargamento das vias;
IV) ampliação de vias rurais existentes para implantação de faixa de segurança;

3. Tipologias fixadas no Anexo I da Deliberação Normativa CONSEMA nº 001/2024.

4. Aplica-se o disposto nesta Decisão de Diretoria para as APRMs existentes e futuras, que serão criadas por legislação estadual.

1 – Lei estadual nº 9.866/1997 - Dispõe sobre diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional do Estado de São Paulo;

2 - Deliberação Normativa CONSEMA nº 001/2024 - Fixa tipologia para o licenciamento ambiental municipal de empreendimentos e atividades que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, nos termos do Art. 9º, inciso XIV, alínea "a", da Lei Complementar Federal nº140/2011;

3 - Resolução SMA nº 142/18 - Disciplina o método de análise dos pedidos de compatibilização entre as leis específicas e os planos diretores e as leis municipais de planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, no âmbito da Legislação das Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Guilherme Rigonatti**, **Diretor**, em 06/05/2026, às 17:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Maria Helena R B Martins**, **Diretora**, em 06/05/2026, às 19:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Mayla Matsuzaki Fukushima**, **Diretora**, em 07/05/2026, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Thomaz Miazaki De Toledo**, **Diretor Presidente**, em 12/05/2026, às 14:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0106471795** e o código CRC **BC87C0A9**.